

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา

โจทก์

นาย เนือง นุ่ม นวล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สินและจำนวนพร้อมทั้งราคาที่กล่าวหาว่าจำเลยเบียดบังเอาไปไว้ในคำฟ้องและบัญชีท้ายคำฟ้องครบถ้วนแล้ว จำนวนทรัพย์สินตรงกันคงมีแต่ราคาทรัพย์สินซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมียอดเงินที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่หาได้ทำให้ราคาทรัพย์สินแต่ละรายการที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาไปแตกต่างไปจากคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องไม่สำหรับคำขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินจำนวนต่ำกว่าราคาทรัพย์สินตามฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยที่ไม่ต้องใช้ราคาทรัพย์สินมากกว่าที่โจทก์ขอ ส่วนทรัพย์สินตามคำฟ้องแต่ละจำนวนจะมีราคาเท่าใดก็ปรากฏชัดแจ้งในคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอยู่แล้ว กรณีคืนทรัพย์สินไม่ได้โดยต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นก็คำนวณราคาจาก ทรัพย์สินดังกล่าวได้ ถือได้ว่าคำฟ้องโจทก์มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยได้รับแต่งตั้งจากการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นลูกจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2523 มีหน้าที่จัดการและครอบครองทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคคือมาตรวัดน้ำ ขนาดเศษ 3 ส่วน 4 นิ้ว หมายเลข พี.เอ็ม. 24649 พี.เอ็ม. 41154 พี.เอ็ม. 51183 ราคาเครื่องละ 645 บาท ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่คลังพัสดุการประปาขนาดใหญ่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าววันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำทั้ง 3 เครื่องดังกล่าวเป็นของจำเลยโดยทุจริตและเป็นการกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคต่อมาจำเลยได้รับแต่งตั้งจากการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นพนักงานพัสดุการประปาขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2523 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 มีหน้าที่จัดการและรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเก็บรักษาไว้ที่คลังพัสดุการประปาขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยกับพวกได้เบียดบังเอาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นของจำเลยโดยทุจริต คือมาตรวัดน้ำขนาดเศษ 3 ส่วน 4 นิ้ว หมายเลข พี.เอ็ม. 43032 ราคา 645 บาท ท่อและอุปกรณ์ประปา ราคา 120,540 บาท น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำกลั่น ราคา 16,986.90 บาท ครุภัณฑ์ ราคา 7,251 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องอันดับที่ 1 ถึง 3 ตามลำดับ และมาตรวัดน้ำ 81 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 4 และ 12 รวมราคา 39,205 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2526 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยกับพวกได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 10 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 5, 7, 8, และ 13 รวมราคา 5,146 บาท เป็นของจำเลยโดยทุจริต ระหว่างปลายปี 2525 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 5 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 6 หารรวม 2,889 บาท (ที่ถูก 2,099) เป็นของจำเลยโดยทุจริตระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 31

มีนาคม 2526 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 1 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 9 ราคา 482 บาท เป็นของจำเลยโดยทุจริต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2526 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2526 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 4 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 10 รวมราคา 1,928 บาท เป็นของจำเลยโดยทุจริต ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2526 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2526 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 20 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 11 รวมราคา 9,640 บาท เป็นของจำเลยโดยทุจริต และระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2526 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 1 เครื่องตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้อง อันดับที่ 14 ราคา 482 บาท เป็นของจำเลยโดยทุจริต อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151, 157, 352, 353, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 3, 7, 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 มาตรา 78 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยักยอกรวม 149,760.90 บาท แก่เจ้าของทรัพย์สิน

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ให้จำคุกมีกำหนด 6 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยักยอก 146,760.90 บาท แก่เจ้าของทรัพย์สิน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกายกข้อโต้เถียงปัญหาประการแรกว่าคำฟ้องโจทก์เคลื่อนคลุมเพราะโจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับจำนวนหรือราคาทรัพย์สินที่กล่าวหาว่าจำเลยยกยอกหรือเบียดบังเอาไปแตกต่างกัน จำเลยไม่อาจเข้าใจและต่อสู้คดีได้ว่าทรัพย์สินรายการใดจำนวนเท่าใดและราคาคิดเป็นจำนวนเท่าใดที่กล่าวหาจำเลยเบียดบังเอาไปและขอให้ใช้ราคา เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สินและจำนวนทรัพย์สินพร้อมทั้งราคาที่กล่าวหาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาไปไว้ในคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องครบถ้วนแล้วจำนวนทรัพย์สินหาได้ต่างกันแต่อย่างใด ย่อมทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาความผิดตามคำฟ้องได้ดีแล้ว คงมีแต่ราคาทรัพย์สินตามคำฟ้องเมื่อรวมกันแล้วมียอดจำนวนเงินแตกต่างกับราคาทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องไปบ้างเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะโจทก์คำนวณราคาทรัพย์สินตามคำฟ้องบางรายการผิดพลาดไปแล้วระบุไว้ในคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องเช่นนั้น ดังเช่นตามคำฟ้องที่ระบุว่าจำเลยได้เบียดบังเอามาตรวัดน้ำ 5 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 6 รวมราคา 2,889 บาท แต่เมื่อคำนวณราคามาตรวัดน้ำ 5 เครื่อง ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 6 แล้วคงเป็นเงินเพียง 2,099 บาท เท่านั้น และตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอันดับที่ 6 ที่ระบุว่ารวมราคา 8,099 บาท ทั้งคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นจำนวนเงินที่คำนวณผิดพลาดไว้ ทำให้ยอดรวมราคาทรัพย์สินตามคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องแตกต่างกันไปบ้าง แต่หาได้ทำให้ราคาทรัพย์สินแต่ละรายการที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาไปแตกต่างกันไปจากคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องแต่อย่างใด สำหรับที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 149,760.90 บาทแก่เจ้าทรัพย์สินซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าราคาทรัพย์สินตามคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องนั้น ก็นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยที่ไม่ต้องใช้

ราคาทรัพย์สินมากกว่าที่โจทก์ขอส่วนทรัพย์สินตามคำฟ้องแต่ละจำนวนจะมีราคาเท่าใดก็ปรากฏชัดแจ้งในคำฟ้องและบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องอยู่แล้ว กรณีคืนทรัพย์สินไม่ได้โดยต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นก็คำนวณราคาจากทรัพย์สินดังกล่าวแล้วได้ ถือได้ว่าคำฟ้องโจทก์มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่เกี่ยวข้อพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) คำฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่"

พิพากษายืน

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>